

1ÈRE DROIT

CHAPITRE 1

LE DROIT ET SES FONCTIONS DANS LA SOCIÉTÉ

COURS DE PROF 4.0



INTRODUCTION

Le droit fixe des règles communes pour encadrer les comportements, protéger les individus et organiser leurs relations.



Comment le droit organise-t-il la vie en société ?



I. LES FONCTIONS DU DROIT

A. PACIFIER LES RELATIONS SOCIALES



PROTÉGER



Les personnes : violences, homicides



Les biens : vols, dégradations



PRÉVENIR

Les sanctions exercent un effet dissuasif.



RÉAGIR

- Sanctionner l'auteur
- Réparer le préjudice de la victime



ORDRE PUBLIC

Bon ordre • sécurité • salubrité • tranquillité

B. ORGANISER LA VIE EN SOCIÉTÉ



Le droit crée des droits et des obligations.



FAMILLE

Entretenir et éduquer les enfants



TRAVAIL

Embauche • salaire • conditions de travail • licenciement
À travail égal, salaire égal



RELATIONS ÉCONOMIQUES

Consommateurs • professionnels • banques • concurrents



ÉTAT DE DROIT

Tous, y compris les pouvoirs publics, sont soumis au droit.

II. LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT

A. OBLIGATOIRE

Elle s'impose à toutes les personnes concernées.



SANCTIONS PÉNALES

Punir et prévenir
Amende • prison • TIG • suspension du permis



SANCTIONS CIVILES

Réparer ou contraindre
Dommages-intérêts • annulation du contrat • saisie



Contrairement à la morale, son non-respect est juridiquement sanctionné.

B. GÉNÉRALE

Elle ne vise pas une personne déterminée.

Elle s'applique à tous ou à une catégorie de personnes.



ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Protection contre les discriminations

C. LÉGITIME

Elle est élaborée par des institutions reconnues.



Citoyens



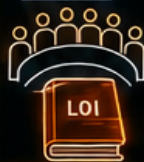
Suffrage universel



Députés et sénateurs



Loi



Une origine démocratique qui favorise l'adhésion des citoyens.

EN SYNTHÈSE

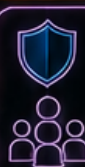


**PACIFIER
+
ORGANISER**



RÈGLE

OBLIGATOIRE • GÉNÉRALE • LÉGITIME



**LIBERTÉS •
PROTECTION •
COHÉSION SOCIALE**